

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2505 /UBND-KTN

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2026

V/v xử lý kiến nghị của
Công ty TNHH Đầu tư
Phú Việt Tín.

Kính gửi: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 04/2026/PVT ngày 02/02/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư A1-C1 (Đô thị Dầu Giây), xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (File kèm theo). Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc cụ thể với Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, xem xét nội dung kiến nghị của Công ty tại văn bản nêu trên, rà soát hồ sơ pháp lý, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Kết luận Kiểm toán nhà nước, căn cứ quy định pháp luật có liên quan, xử lý kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và thông báo kết quả giải quyết đến doanh nghiệp được rõ.

Kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- UBND xã Dầu Giây;
- Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.

Duy KTN.CongtyPhuVietTin

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hoàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
PHÚ VIỆT TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/PVT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02 năm 2026

V/v: Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền
sử dụng đất tại dự án Khu dân cư A1-C1 (Đô
thị Dầu Giây), xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai
do Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín làm
chủ đầu tư.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

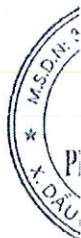
Lời đầu tiên, Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (“Công ty Phú Việt Tín”) kính gửi đến Quý Cơ quan lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành vì đã hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Công ty Phú Việt Tín là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư A1-C1 (Đô thị Dầu Giây), xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (“Dự án”) theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011; được điều chỉnh theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014, Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 và Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024.

Ngày 16 tháng 06 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4448/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án.

Trên cơ sở quy hoạch của Dự án được phê duyệt và điều chỉnh như trên, ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3963/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Căn cứ khoản 3 Điều 135 Luật Đất đai 2024: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật” và khoản 1 Điều 2 trong Quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 26/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phú Việt Tín sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.



Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, Công ty hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ Dự án theo thông báo nộp tiền sử dụng đất số 128/TB.CTDON.QLHKDCNTK ngày 18 tháng 02 năm 2022, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành và được Cục thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất tại Văn bản số 7259/CTDON-QLHKDCNTK ngày 20 tháng 5 năm 2022 với số tiền sử dụng đất còn phải nộp là 1.005.976.083.100 đồng.

Như vậy, theo quy định, Công ty đã đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ dự án. Tuy nhiên, trước đó, cơ quan kiểm toán nhà nước có ban hành thông báo kết luận kiểm toán số 612/TB-KTNN ngày 08/12/2017, theo đó Kiểm toán nhà nước kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai “xác định lại giá thu tiền sử dụng đất các dự án dự án khu dân cư An Thuận, khu dân cư – Tái định cư Hiệp Hòa, khu dân cư A1-C1 xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom và Khu dân cư và nhà vườn Sen Việt”. Đối với nội dung kiến nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 2866/UBND-KTNS ngày 21/03/2025. Kiểm toán nhà nước phúc đáp tại văn bản số 175/KV XIII-TH ngày 21 tháng 04 năm 2025 theo đó “Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xác định giá đất theo phương pháp thặng dư đối với Giai đoạn 2 của dự án (Giai đoạn 2 của dự án được phê duyệt theo Quyết định 1931/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) nhưng chưa xác định lại giá đất theo phương pháp thặng dư đối với Giai đoạn 1 theo kiến nghị của Kiểm toán (Giai đoạn 1 của dự án được phê duyệt theo Quyết định 3674/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai). Do đó, kiểm toán nhà nước khu vực XIII đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán tại báo cáo kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị và các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2014-2016 của tỉnh Đồng Nai; Xác định lại giá thu tiền sử dụng đất Giai đoạn 1 dự án Khu dân cư A1-C1, xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất do có những sai sót khi tính chi phí phát triển theo phương pháp thặng dư như đã nêu tại Báo cáo kiểm toán”

Đối với việc xác định lại giá thu tiền sử dụng đất của dự án theo phương pháp thặng dư giai đoạn 1 của Dự án theo Quyết định 3674/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 10793/UBND-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (theo Quyết định số 26/QĐ-KV XII ngày 15/10/2025) gửi Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 263/QĐ-KV XII của Kiểm toán nhà nước khu vực XII, trong đó việc xác định lại giá thu tiền sử dụng đất Giai đoạn 1 dự án Khu dân cư A1-C1 được nêu tại Phụ lục 03 (Phụ biểu số 10 ĐN) của Báo cáo. Ngày 05 tháng 12 năm 2025, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII đã có văn bản kết luận số 261/KV XIII-TH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc gửi Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, theo đó Khu dân cư A1-C1 dự án được nêu tại gạch đầu dòng thứ 2, số thứ tự 8, mục IV Năm kiểm toán 2016, Phụ biểu số 10a TKN-CCRKN

0172786
CÔNG T
TNHH
ĐẦU TƯ
Ú VIỆT
Áy - 1: Đ

(trang 46) với nội dung “... đã thực hiện xác định lại giá thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư A1-C1, xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh huyện Thống Nhất”

Như vậy, nội dung liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án Khu dân cư A1-C1 đã được xử lý xong. Do đó, căn cứ quy định và các điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã trình bày ở trên, Công ty Phú Việt Tín kính kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân khu 3, 4, 5, 6 tại dự án cho Công ty theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 5516/SNNMT-QHKS ngày 26/06/2025 và văn bản số 4416/SNNMT-QHKS ngày 16/09/2025,

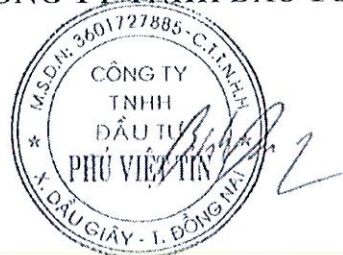
Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín rất mong nhận được sự hỗ trợ quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai;
- Ban TGD (b/c);
- PLDA – Nga (S/t);
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ VIỆT TÍN



Đặng Phước Bình

